

1500332-22.2021.8.26.0400

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Angelo Marcio de Siqueira Pace

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... de drogas financia o respectivo tráfico, o qual, por sua vez, além de configurar crime equiparado a hediondo, acarreta a prática de crimes periféricos, muitos deles violentos, para sua manutenção. Portanto, não é exagero apontar o tráfico como uma das principais causas da violência generalizada que assola a sociedade atualmente. Da constatação dessa tipicidade material (ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia

Foro de Olímpia

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua São João, 865, Centro, Olímpia - SP - cep 15400-000

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500332-22.2021.8.26.0400

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal- Artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006

Autora:

JUSTIÇA PÚBLICA

Autor do Fato:

CARLOS EDUARDO LOPES MARIANO, CPF 413.006.498-36 - Adv. Dr. Luis Gustavo Ruffo - OAB 221249/SP

Data da audiência:

22/11/2022 às 13:30h

Aos 22 de novembro de 2022, às 13:30 horas, nesta cidade e Comarca de Olímpia-SP., por determinação da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, realiza-se esta audiência presencial e, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO - JECRIM OLÍMPIA-SP. - PROC. 1500332-22.2021.8.26.0400 - 22/11/2022 - 13H30MIN. - PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA", sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor ÂNGELO MÁRCIO DE SIQUEIRA PACE, Meritíssimo Juiz de Direito Titular, comigo escrevente técnico judiciário, ao seu cargo nomeado, regularmente conectados à sala virtual, foi aberta a audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidade legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificada a exitosa conexão da DD. Promotora de Justiça, Doutora SYLVIA LUÍZA DAMAS PRESTES RIBEIRO. O suposto autor do fato, apesar de devidamente citado dos termos da denúncia e intimado para esta audiência, não se fez presente ou se conectou à audiência, estando conectado seu Defensor nomeado, acima mencionado; conectados, também, as testemunhas de acusação, policiais militares ROGERIO AUGUSTO FERRI e FÁBIO CÉSAR DA SILVA. Não foram arroladas testemunhas de defesa. Iniciados os trabalhos, regularmente identificados os presentes e, admitidos à sala virtual, a acusação, e o Defensor do suposto autor do fato, pelo Meritíssimo Juiz foi dada a palavra ao Defensor para manifestar-se a respeito da denúncia. Com a palavra, o DD. Defensor disse o seguinte: "Meritíssimo Juiz: Primeiramente, a defesa pede que a denúncia não seja recebida, eis que não há prova da materialidade nem indícios

suficientes da autoria, faltando justa causa à ação penal. No mérito, não são verdadeiras as imputações que pesam contra a parte acusada e ela provará sua inocência no transcorrer da instrução processual". Pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a r. decisão do teor seguinte: "Vistos. A defesa prévia apresentada nesta data não trouxe elementos que pudessem afastar a justa causa da ação penal. Existem indícios tanto da materialidade quanto da autoria. Não há que se falar na atipicidade penal (material) do crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Aliás, não há que se falar em sua inconstitucionalidade, tampouco. A tipicidade material, conceito costumeiramente utilizado na definição da chamada tipicidade conglobante (Zaffaroni), implica a lesividade concreta da conduta. Tal lesividade está presente tanto sobre a ótica individual quanto coletiva. O consumo de entorpecentes ilícitos, como demonstram os estudos científicos a respeito, traz inegável e permanente prejuízo à saúde do usuário. No prisma coletivo, é incontestável que o consumo de drogas financia o respectivo tráfico, o qual, por sua vez, além de configurar crime equiparado a hediondo, acarreta a prática de crimes periféricos, muitos deles violentos, para sua manutenção. Portanto, não é exagero apontar o tráfico como uma das principais causas da violência generalizada que assola a sociedade atualmente. Da constatação dessa tipicidade material (ou lesividade) decorre a constitucionalidade da tipificação legal do delito, ainda que em grau leve. Não se cuida de criminalizar um modo de vida, visto que o objeto ou a finalidade de tal tipificação é a proteção da sociedade contra os efeitos nocivos do tráfico de drogas e, evidentemente, também proteger a saúde pública e a saúde do próprio indivíduo dependente. Assim, rejeito a defesa preliminar e RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra CARLOS EDUARDO LOPES MARIANO. Considerando que o denunciado, citado pessoalmente dos termos da denúncia (fls. 115) e intimado para esta audiência (fls. 137/138), não se fez presente, decreto sua revelia, com fundamento no artigo 367, do Código de Processo Penal". Em seguida, pelo Meritíssimo Juiz, foi colhido o depoimento da testemunha, Policial Militar FÁBIO CÉSAR DA SILVA, que permaneceu incomunicável em lobby até o momento de seu depoimento, tendo a acusação desistido da oitiva da testemunha, Policial Militar ROGÉRIO AUGUSTO FERRI, o que foi homologado pelo Meritíssimo Juiz. A gravação foi feita por equipamento de imagem e áudio, através do programa "MICROSOFT TEAMS", com gravação armazenada em nuvem através do Sistema "One Drive" e, no SAJ, através do programa "SPLITCAM". Ao final, pelo Meritíssimo Juiz foi dito que não havendo mais provas a serem produzidas, determinava o encerramento da instrução passando a palavra às partes, para alegações finais, oralmente, também gravadas nos formatos acima mencionados. Terminados os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a r. Sentença do teor seguinte: "VISTOS. Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei 9.099/95. DECIDO. A pretensão punitiva é procedente. Com efeito, em que pese o reconhecido trabalho defensivo do nobre advogado dativo, a testemunha ouvida nesta data, confirmou os fatos narrados na denúncia, ainda que não tenha se lembrado do local exato onde a droga se encontrava, o que é compreensível em razão da enorme quantidade de ocorrências e do tempo decorrido. Veja-se que o depoimento da testemunha está alinhado à prova indiciária e às declarações do autuado perante a autoridade policial, bem como aos laudos e exames periciais juntados aos autos. Naquelas declarações, o autuado, ora revel, assumiu a propriedade do entorpecente, sua finalidade para consumo próprio e sua condição de usuário. Assim, os elementos de convicção bastam à verificação da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu. Passo, agora, à dosimetria da pena. Inicialmente, vale destacar que com a entrada em vigor da Lei nº 11.343/06 não se apresenta mais possível a aplicação de pena privativa de liberdade aos usuários de substâncias entorpecentes. Assim, de acordo com o artigo 28, "caput", do citado diploma legal, "quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo". Dispõe, ainda, o §3º do citado artigo que "as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses". Por fim, estabelece o §4º que "em caso de reincidência, as penas

previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses". Dessa forma, atendendo aos elementos norteadores do artigo 59, "caput", do Código Penal e considerando a confissão espontânea do réu na fase policial, mas atento, também, à reincidência específica comprovada à fl. 74, aplico ao réu a medida de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 28, inciso II, §§ 4º e 5º da Lei nº 11.343/2006, por entender suficiente e mais adequada ao caso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, por conseguinte, declaro o réu CARLOS EDUARDO LOPES MARIANO como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, razão pela qual lhe imponho a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 28, inciso II, §§ 4º e 5º da Lei nº 11.343/2006. Como o acusado respondeu a todo o processo solto e, ainda, tendo em vista a natureza da medida educativa aplicada, poderá ele recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso. Isento de custas nessa fase. Transitada em Julgado, providencie-se a execução da pena por intermédio da Central de Penas da Comarca. Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. Intime-se o réu. Cumpra-se nos termos de praxe". Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Feito este que lido e achado conforme, após o devido compartilhamento do termo, as partes e o Defensor pronunciaram o seu de acordo. Eu, (José Mário Braido Covello), escrevente técnico judiciário, digitei e assino digitalmente.

Meritíssimo Juiz de Direito: Assina digitalmente, nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.

DD. Promotora de Justiça:

[14:07] Sylvia Luiza Damas Prestes Ribeiro

MM. Juiz. Ciente e de acordo com o termo de audiencia.

Defensor:

[14:08] Dr. Luis Gustavo Ruffo (Convidado)

Ciente